

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1381/2532

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ จำกัด

โจทก์

นางโสภา พันธุ์พิทักษ์

ผู้ร้อง

นายสิน จันทรฐ กับพวก

จำเลย

นางโสภา พันธุ์พิทักษ์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264, มาตรา 292

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 81)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ 3 รายการ คือ (1) สิทธิการเช่าโทรศัพท์ เลขหมาย 5882570 และ 5881697 (2) เครื่องแยกสายโทรศัพท์ มาสเตอร์คอนโทรล 1 ชุด (3) เครื่องนาฬิกาตอกบัตรเวลาไฮโซโก้ 1 เครื่อง เพื่อนำออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์ที่ถูกยึดไว้ทั้ง 3 รายการไม่ใช่ทรัพย์ของจำเลยที่ 2 แต่เป็นทรัพย์ของผู้ร้อง ขอให้ศาลสั่งถอนการยึดทรัพย์ดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 77, 76)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทในระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 62)

คำสั่ง

คำร้องของผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

คำร้องของผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

(ประมาณ ชันชือ-มาโนช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ